

1500434-25.2021.8.26.0083

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE ACAYABA DE REZENDE

Comarca: Aguaí

Foro: Foro de Aguaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... um processo arquivado referente a tráfico, afirmou que foi a primeira vez que comprou para usar, porém passou mal, pois lhe deu parada cardíaca. Sobre o declarante ter relatado, neste processo de tráfico de entorpecente, que usava droga desde seus 12 anos, afirmou ser mentira, sendo que neste dia o depoente foi pego e levado para São João, o fizeram assinar um monte de papel ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aguaí

Foro de Aguaí

Vara Única

Rua Joaquim Paula Cruz, 900, Aguaí-SP - cep 13860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500434-25.2021.8.26.0083 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500434-25.2021.8.26.0083

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2277669/2021 - DEL.POL.AGUAI, 15083032 - DEL.POL.AGUAI, 3631/21/700 - DEL.POL.AGUAI, 1175/21/701 - DEL.POL.AGUAI, 1176/21/701 - DEL.POL.AGUAI, 2277669 - DEL.POL.AGUAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ROSALIN LOPES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE ACAYABA DE REZENDE

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de LEANDRO ROSALIN LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que no dia 25 de setembro de 2021, por volta de 22h58, na Rua Capitão Silva Borges, altura do numeral 499, Centro, nesta cidade e comarca de Aguaí, LEANDRO ROSALIN LOPES DA SILVA, qualificado a fls. 60-62 agindo com dolo direto, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, o automóvel Vw Voyage, cinza, de placas EVK5462, e o celular da marca Samsung, modelo J4, prata, número 19-99508-370, avaliados em R\$ 33.050 (trinta e três mil e cinquenta reais) tudo de propriedade da vítima Susi Elaine Severiano Pereira.

A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2021 (fls. 120/121).

O réu foi citado (fl. 141) e apresentou defesa preliminar (fls. 157/159).

Em audiência foram inquiridas a vítima, ouvidas as seis testemunhas em comum e 3 da acusação e, ao final, interrogado o acusado, tudo por meio audiovisual, sendo apresentadas alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05; 06/07; 08/09; 50/51; 57/58), auto de exibição e apreensão (fls. 54/55), auto de entrega (fl. 56), pelo auto de reconhecimento (fl. 63) pelo auto de avaliação (fls. 65/66), pela investigação policial (fls. 67/107) e pela prova oral, colhida na etapa judicial.

A autoria, entretanto, não restou devidamente comprovada.

A vítima, em juízo, afirmou que estava com seu carro na esquina da Rua Capitão Silva Borges, quando parou para conversar com sua amiga pelo WhatsApp, estando com o som ligado "baixinho" e com o vidro aberto. A declarante afirma, que estava distraída conversando com sua amiga, pois estavam combinando sair, era cerca de 22h. Passou uma bicicleta ao seu lado, mas a declarante nem se atentou quem seria. Passou alguns minutos a depoente foi abordada, ele estava ao lado do vidro do motorista. O sujeito disse algo a depoente, porém esta não entendeu, então o perguntou se ele queria algo, momento que o indivíduo afirmou que era para a depoente passar para o banco de trás senão iria esfaqueá-la. A declarante perguntou se ele estava lhe assaltando, porém, a única coisa que ele dizia era "passa para o outro banco, senão irei te esfaquear". A declarante passou para o outro banco, até recebeu auxílio do sujeito que lhe ajudou a passar seu pé, então ele ligou o carro, sempre estando com uma camiseta no rosto. Na primeira tentativa de ligar o carro, o sujeito não conseguiu, mas obteve êxito na segunda tentativa, ao virar na rua Valins, a declarante abriu a porta e se jogou do carro, pois estava desesperada, começou a chorar, pois não sabia o que iria acontecer, então pulou do veículo em movimento. Duas meninas ajudaram a declarante, duas motos também estavam passando por ali no momento e passaram pela vítima, então as duas meninas a ajudou, chamou a policial e está veio atrás da depoente para fazer o boletim de ocorrência, porém, por estar muito nervosa, fugiu a voz da declarante, não conseguindo falar. A vítima explica que sofreu um "raladinho" no pé, que já cicatrizou, mas que ficou com algumas sequelas e terá que passar ao médico, pois seu pé dói muito, que já fez raio-x e não deu nada, entretanto agora fará ultrassom, que seu pé dói muito, tendo que tomar antibiótico quase todo dia e por trabalhar em uma escola é necessário andar muito, ficar de pé. A declarante afirma, que o roubador tinha um pano branco, uma camiseta no rosto, cujo não tirava não dando para ver seu rosto, apenas os seus olhos que eram castanhos escuro, mas não deu par ver muito bem, pois estava muito nervosa. Sobre o reconhecimento realizado na delegacia, afirmou que dois dos homens apresentados, a depoente tinha certeza que não era, pois quem lhe abordou era magro, portanto, disse ao investigador "olha, dois não é, se for é o meio", então o investigador lhe relatou o sujeito já teria confessado o crime, sendo aquele do meio mesmo e a vítima foi embora, mas quando bateu o olho lá, já tinha certeza que dois não eram. A declarante afirmou que quando o viu teve um sentimento ruim e disse que poderia ser o do meio e o investigador lhe relatou que o sujeito já teria confessado o delito. A declarante explicou não ter afirmado com certeza que era o roubado por medo, por que "a gente não sabe se era ele", mas para a declarante

aquele era o roubador, que “a gente fica com medo”. Mas, como o delegado afirmou que ele confessou, a depoente ficou tranquila e afirmou ser aquele mesmo. Apesar de ter só visto os olhos do sujeito, o reconheceu por sua estatura, cor do cabelo, dos olhos, que percebeu que poderia ter sido ele, pelo tom da pele, pois os outros dois que estavam lá eram mais gordinhos, tinha o corpo mais forte e esse um não, esse um era magro. Percebeu que era ele pelos cabelos lisos e pele morena, não conseguindo perceber muito bem a sua altura, pois ele sempre estava agachado perto do vidro do carro. A declarante afirmou que ficou apavorada no dia dos fatos, só chorava, então quando bateu o olho, disse “é esse, por que os outros dois não são”. E como o investigador afirmou a declarante que ele teria confessado ficou tranquila. Afirmou, que mesmo sem essa informação que o sujeito confessou o crime, a declarante teria certeza que era aquele sujeito, porém não iria ter coragem de afirmar isso, pois nunca passou por algo parecido “e a gente fica com medo”. Afirmou, que reconheceu o depoente pela cor da pele e dos cabelos, mas que seus olhos eram de cor preta ou castanha, não sendo cor clara que ele estava com os olhos bem estralados, que a depoente não sabe era droga, mas estava com os olhos bem arregalados. Que os cabelos do sujeito eram lisos, castanho escuro ou preto, afirmando ter certeza que era castanho escuro. Afirmou, que a cor da pele do sujeito que lhe abordou era moreno. E reconheceu o indivíduo com base nesses dois elementos, cor de cabelo e cor de pele, pois a estatura não foi possível observar, porém não se tratava de alguém nem muito alto nem muito baixinho. A declarante ainda colocou para suas amigas, que se soubesse que ele não estaria armado teria lutado contra ele, mas não sabia se ele estava com uma faca, pois ele afirmava ter uma faca. A declarante afirmou ter sentido algo ruim quando viu o sujeito por que lembrou, para conta de sua característica, que quando olhou naquele buraco que a gente olha lá, deu um coisa ruim. A declarante olhou lá e já saiu, depois pediu para olhar novamente, mas a declarante estava com medo de sair da delegacia, afirmava ao delegado, o tempo todo, que não queria nunca mais encontrar com aquela pessoa. A declarante afirma ter pegado trauma, que na primeira semana, ao chegar na escola, pois trabalha em uma escola como professora, qualquer pessoa que chega a perto da depoente, esta corria, na rua, que ficou com trauma na primeira semana. E que esse sentimento ruim foi por que a imagem correspondeu com a da pessoa que estava lá no dia. A declarante afirmou, que no momento dos fatos, ela olhava para o lado na tentativa de chamar a atenção de alguém que ela estava sendo abordada. Pois, passava muito carros ali na hora, inclusive uma pessoa afirmou ter percebido e chamado a guarda municipal, porém quando o sujeito percebia que a declarante estava tentando chamar a atenção de alguém afirma que riria esfaqueá-la, mas a vítima não viu nenhuma faca, acreditando inclusive ser somente ameaça. A declarante afirmou, que no local em que se jogou do carro, não era um local de parada nem nada, sendo apenas uma esquina, não sabendo afirmar se o réu trocou a marcha, mas que estava bem devagarzinho, a depoente foi chegando perto da porta e se jogou, pois não sabia o que ele iria fazer com ela, chegou a pensar “ou eu pulo ou vou morrer na mão desse rapaz, por que não sei o que ele vai fazer”. A declarante afirmou ter machucado o pé direito, inclusive ainda há cicatriz, sendo que na hora cortou, arrancou uma lasca, sangrou e tudo. Entretanto, está inchando seu pé entre o tornozelo e o calcanhar, pelo que terá que fazer ultrassom, para passar pelo ortopedista, para que de vez em quando dói, sendo necessário tomar anti-inflamatório, tendo semana que dói quase todos os dias e a declarante precisa tomar remédio para conseguir andar, já fez raio-x e não deu nada e agora a o ortopedista pediu para fazer ultrassom, para ver o que está acontecendo. Sobre os danos materiais sofridos pela vítima, afirma que possuía um carro Voyage 2013, cujo o sujeito capotou perto de uma empresa aqui na cidade, mas possuía seguro, então o seguro lhe deu o dinheiro e a declarante comprou outro carro. Mas, o réu levou a bolsa da vítima, com 63 reais em dinheiro, óculos, ray-ban, celular, porém os investigadores pediram a nota fiscal de seu aparelho telefônico levado e conseguiram encontra-lo e a devolveu. Explica, que a bolsa e o dinheiro ficaram no carro, sendo levado apenas o celular, porém a polícia já a devolver inteirinho, apenas sem capinha. A declarante afirmou que já era mais de 22h30min quando o delito aconteceu e o indivíduo estava com uma camiseta no rosto, sendo que ele fez

um pacotinho, enrolou ela e colocou no rosto. Camiseta na cor branca. Negou ter sido orientada na delegacia em dizer que seria aquele sujeito. Afirmou, que o inicialmente os policiais lhe mostraram um rapaz no computador e a declarante afirmou não ter certeza se era ele no dia que lhe entregaram o celular. Depois, no dia que o réu foi preso, colocaram ele lá naquela janelinha onde "a gente" olha e chamaram a declarante. Sobre nas imagens de segurança do município terem registrado o sujeito com uma camiseta preta sobre o rosto e declarante ter afirmou ser branca, explicou que na hora foi tudo tão corrido que afirmou ser branca, mas não tem tanta certeza assim, apensar se recorda que o sujeito estava com um pano no rosto não lembrando a cor ao certo. Afirmou, que o seu celular era J5 Samsung, que relatou errado na delegacia como sendo J4, sendo que os policiais perceberam, na nota, que era J5, que a declarante já tinha esse celular há muito tempo. Afirmou, que seu celular era bege, douradinho, que não é prata, inclusive exibe o aparelho no momento desta audiência, que relatou aos policiais errado, que era um J5, que tinha ele há muito tempo e não estava encontrando a notinha em sua casa. Confirmou, que o celular que recebeu dos policiais é o seu e depois disso teve que trocar o chip. Acredita que os policiais lhe entregaram a nota fiscal do celular de volta. A declarante achava que ao capotar o carro, seu celular tinha caído dentro do veículo e na mesma noite que o seguro veio buscar o carro, a declarante foi lá para tentar encontrar o aparelho celular, pois até comentou com seu filho que acreditava que o sujeito ao capotar o carro, seu celular teria caído dentro do mesmo, não achando que ele o teria levado. Mas, procuraram, reviraram o carro junto com a polícia e não acharam o celular, depois a declarante procurou a nota fiscal em suas gavetas, revirou tudo até que encontrou e entrou ao Washington, o investigador e este conseguiu achar o celular. A declarante afirmou, que diante das imagens das câmeras de segurança que o investigador lhe mostrou na delegacia, viu que o sujeito estava usando boné, porém a depoente não se recorda, que foi tudo muito rápido, que ele ficava assim

pertinho do vidro do motorista, inclusive, afirmaram a declarante por que ela não ficou o carro e saiu correndo, porém não dava para ligar o carro, o indivíduo ficou muito perto da vítima. No mento do reconhecimento, na primeira vez que a declarante olhou e pediu para sir, pois não queria olhar mais, apenas falou ao policial, os dois das pontas não são, se for é o do meio e o investigador falou é ele mesmo, ele confessou.

A testemunha Fernando Ferreira Pinto, em juízo, afirmou que iniciaram as investigações, com a colheita das imagens das câmeras de segurança próximas do local e durante essa diligência foi possível constatar que o possível roubador se tratava de Leandro Rosalin. Com posse das imagens, dirigiram-se à delegacia onde realizaram pesquisas, inclusive nas redes sociais, verificando que batiam com as características de Leandro Rosalin, inclusive foi possível observar, que em uma das fotos em seu facebook ele usava um boné vermelho, parecido com o utilizado no dia dos fatos. Como foi levado o aparelho celular da vítima, foi oficializado por Vossa Excelência, que as empresas de telefonia móvel deram a informação, que no dia seguinte foi cadastrado uma nova linha utilizando o e-mail do celular roubado, linha registrada no nome de Sueli, mãe do Leandro. No aparelho celular, foi possível verificar que foi baixado aplicativo WhatsApp no nome da irmã do Leandro, a Camily. Com a interceptação fornecida Vossa Excelência, foi possível verificar que esse aparelho foi mudando de mão em mão. Em determinado momento, foi relaizado uma diligência, sendo possível recuperar o celular, cujo estava com a pessoa de nome Gabriela, sendo que relatou ter conseguido o aparelho com uma amiga chamada Amanda. O declarante se dirigiu a casa de Amanda, que relatou ter conseguido o celular com Camily, irmã de Leandro, após realizar a troca por uma bicicleta. Portanto, foi representada a prisão de Leandro e cumprida em data posterior. Não sabendo explicar sobre a divergência entre os IMEIs apresentados, porém acredita ter sido um erro na elaboração do RDO, por que o e-mail era dela mesmo, como ela própria o apresentou. Afirmou terem conseguido o e-mail atrás do número do telefone da vítima, pois não possuíam mais o aparelho físico, sendo que entraram em contato com a operadora perguntando qual era o IMEI daquele número de aparelho e qual

número estava habilitado e a operadora respondeu que tal número tinha o IMEI tal e agora estava habilitado com tal número. Que as diligências ocorridas foram através do número de telefone da vítima, descobriram qual era o IMEI e o cadastro da nova linha. Pessoalmente não conversou com Camily. Conversou com Suely apenas no dia do reconhecimento fotográfico e pelo o que o declarante recorda, a mesma não trouxe nenhuma informação relevante, apenas afirmando, após lhe ser apresentados o álbum fotográfico, que não se recordava ao certo, mas tinha as mesmas características, afirmando que no dia ficou com muito medo, sendo que até se jogou do veículo. Afirmou que esteve presente no dia do reconhecimento pessoal, porém não se lembra quais outros investigadores estavam juntos. O declarante afirmou, que o IMEI permanece no aparelho, não tendo como modificá-lo. O declarante não recorda se foi apreendido a nota fiscal do aparelho, acredita que não, pois conseguiram o número do IMEI dela, assim que noticiaram a operadora, porém os aparelhos mais novos possuem dois IMEIs.

A testemunha Manoel Martins Serrate, em juízo, afirmou que Leandro já trabalhou para o declarante, não por muito tempo, mas por tempo de trabalho já, inclusive quando o réu foi preso, os investigadores o pegaram lá no serviço. Que toda a vida o réu foi muito educado, firme no trabalho, pagando o salário ao réu. Que o Leandro morava na cidade, mas de vez em quando ele pousava no sítio, de final de semana, ele ficava por lá mesmo. Afirmou não saber se o réu foi preso antes, que nunca ouviu nada da parte dele. Não sabe se ele era usuário de drogas, que ali no serviço o declarante nunca viu nada de errado. Conhece o réu desde criança, pois o pai dele trabalhou para o pai do declarante, depois o pai do acusado casou, ficou pela redondeza prestando serviço para um, para outro, aí nas fazendas, então conhece o réu desde pequeno. No dia do delito, foi subtraído da vítima um aparelho celular, um dia após os fatos, foi possível verificar que foi incluída uma linha no nome da genitora do réu e foi habilitado no WhatsApp com fotografias com a irmã do réu. Foi solicitado prisão preventiva, sendo concedido, o declarante foi até um sítio que o réu estava trabalhando, cumpriram o mandado e ao questioná-lo sobre os fatos, o acusado confessou delito, explicando ter consumido muita droga aquele dia e começou a escutar umas vozes em sua cabeça, mandando ele cometer o delito, que ele não estava armado. Leandro foi submetido a reconhecimento pessoal e a vítima afirmou que a compreensão física e a parte do olhar eram iguais, mas que o rosto ela não conseguiu ver, pois ele tampava com um pano no momento da ação.

A testemunha Humberto Ap. Alexandre da Silva, em juízo, afirmou que após os fatos, receberam inúmeras denúncias anônimas indicando o réu como o autor do crime. Antes disso, já tinha realizado pesquisas nas redes sociais, constatado que o porte físico do réu era parecido com as características que a vítima nos passava. Que uma peça de roupa, um boné vermelho, foi verificado em várias fotografias nas redes sociais do réu, objeto idêntico com o utilizado no momento dos fatos, situação constatada por câmeras de segurança da cidade. Quanto às divergências nos IMEIs, o declarante não sabe informar sobre, pois não participou tanto dessa parte de formalização tanto dos pedidos quanto dos IMEIs, só sabe informar que o celular foi recuperado, salvo engano, com uma pessoa de nome Gabriela, que comprou de uma moça chamada Amanda, que comprou da irmã do réu. A vítima reconheceu o aparelho como sendo dela e com essa lista de pessoas que acabou de dizer que conseguiram chegar no celular, exatamente por estar interceptado. O declarante acredita que deve ter sido um erro de digitação, pois tudo bateu, pois conseguiram com essa Gabriela, que comprou dessa Amanda, que comprou da irmã do réu, e chegaram à Gabriela devido a isso, e a vítima reconheceu o telefone. E o que fez conseguir fazer as diligências foi o número de telefone da vítima, além de terem recebido informações que era o réu o autor dos fatos, as pessoas passavam "quem cometeu aquele crime foi o fulano". Então, por meio das redes sociais conseguiram observar semelhanças, além de boné idêntico ao utilizado no delito aparecer em fotos do acusado e por meio do número do celular da vítima, que conseguiram recuperá-lo. Afirmou, que o acontece também, é que a maioria dos celulares hoje em dia possuem dois chips com números parecido diferenciando apenas os finais. Sobre o IMEI que consta no relatório como

o que foi obtido e o IMEI que consta de o auto de entrega serem divergente, o declarante afirma, que não participou dessa parte da investigação, mas acredita que seja um erro de digitação, afinal a vítima reconheceu o objeto como sendo dela e lhe foi entregue. Sobre ter sido conferido o IMEI aparelho apreendido e o IMEI do aparelho interceptado, afirma que é um padrão que sempre é seguido, sendo que o declarante acredita que não tenha sido ele quem fez, mas é um padrão que sempre é feito, que todos os celulares que são apreendidos nessa situação são feitos essa conferência sim. Que não foi o declarante que fez essa conferência em relação aos IMEIs. Afirma, que no primeiro momento o réu afirmou não saber o que acontecia, porém logo confessou, foi demonstrando estar arrependido, relatando que “não é dele” fazer esse tipo de coisa, apensar cometeu tal delito pois estava sob efeito de drogas. Afirmou, que nas redes sociais do réu havia uma fotografia de uma arma. O declarante afirmou não conhecer o réu anteriormente, sendo que foi possível verificar que já teria uma passagem pela polícia por tráfico de drogas. Que na interceptação telefônica realizada não foi capturada nenhuma conversa que o réu tenha cometido o delito. O declarante afirmou não se recordar se a irmã do acusado foi ouvida em solo policial, mas acredita que sim, porém não fora o depoente quem acompanhou essa oitiva. Que o celular não foi encontrado com a irmã do réu, foi encontrado com uma outra moça, sendo que a Amanda quem vendeu para a Gabriela e com esta foi encontrado o aparelho. Não se recorda se a irmã do réu foi ouvida em solo policial. Não se recorda se foi apreendido, ao menos uma cópia, da nota fiscal desse celular, acreditando que a vítima não tinha a nota fiscal. O boné vermelho usado pelo roubador no dia dos fatos não foi apreendido pelos policiais, sendo que o réu afirmou ter se desfeito do objeto no dia do delito.

A testemunha Washington Miguel Camargo, em juízo, afirmou que no dia dos fatos, que se trata de um roubo de uma mulher que estava estacionada na área central. O indivíduo chegou na vítima dizendo estar armado, entrou no carro e saiu andando sendo que a vítima veio a se jogar do veículo. Alguns quilômetros para frente, a polícia militar encontrou esse automóvel. Diante dos fatos, foi acionado o setor de investigação, para fazer diligências, afim de se descobrir quem é o réu. Foi descoberto que era o acusado. Diante de uma diligência do celular que foi roubado, pode-se recupera-lo. Diante dessas provas, foi pedido mandado de prisão do acusado. No dia do cumprimento do mandado, o réu já se apresentou arrependido e confessou o delito. No dia dos fatos, a vítima afirmou que foi roubado seu celular J4 SAMSUNG e passou o número dela, sendo solicitado a operadora de telefonia e a operadora enviou o número do IMEI, com base no número da vítima, aí foi identificado que no celular que estava o número da vítima, estava um outro número em nome da mãe dele. Após, esse telefone foi passado para frente, o declarante conseguiu identificar essa pessoa da frente e ao encontrar em contato com a mesma, disse quem a teria vendido, que era a irmã do réu. Sobre a diferença do IMEI do celular furto e o IMEI do celular entregue à vítima, afirma que era o IMEI do aparelho, que não irá se recordar qual é o número, só vendo nos autos. Ao visualizar os autos, afirmou que provavelmente houve um erro de digitação, pois era o aparelho sim. Quanto a distinção do modelo do aparelho, se recorda que foi conversado com a vítima na época, mas que provavelmente houve um erro de digitação, pois era o aparelho sim. O declarante afirma, que no momento da apreensão do objeto foi verificado se tratava do mesmo aparelho, como em uma nota fiscal. O declarante só não sabe se irá encontrar foto do IMEI que foi apreendido pelo depoente. Mas, o declarante lembra-se que houve uma divergência em relação ao modelo, porém não saberá especificar. Não sabe dizer o que causou a divergência de IMEI. Sobre o celular apreendido ser de dois chips, inclusive tinha dois IMEIs e com o número da vítima foi obtido um IMEI só, explica que é por que, as vezes as claro envia só o IMEI do número que a claro foi inserido, não vem os dois. Que a claro não ter enviado os dois IMEIS, não impede de o celular possuir dois chips, pode ter ocorrido do outro chip nunca ter sido utilizado ou ser de outra operadora. O celular apreendido no dia possuía dois IMEIs, o primeiro era o 3526090 o segundo IMEI é 35261009, a operadora clara informou o número do segundo IMEI, onde foi utilizado o número do claro. O número do nº1 é IMEI 35261009. Afirmou que o IMEI nº 2 é o qual a claro passo e o qual a

vítima utiliza "algo assim". Sobre a conferência dos IMEIs ser uma coisa fácil, explicou que quando o declarante faz a parte da inteligência, descobre qual é o número, quando é feito o B.O. lá na frente é o escrivão do ato que está fazendo e as vezes, por algum equívoco, não colocou os dois IMEIs, mas somente aquele que era objetivo da investigação "acontece", mas qualquer um faz a conferência, é algo muito simples. O declarante não se recorda se foi apreendido a nota fiscal do aparelho.

A testemunha Jorge Luis Ciacco Mazzi, em juízo, afirmou que se tratou de uma investigação de roubo, de um veículo e um aparelho celular, na área central da cidade de Aguaí. A vítima estava em seu veículo estacionado, quando foi abordado pelo investigado simulando está armado. O indivíduo tomou a direção do veículo e mandou que a vítima pulasse para o banco do passageiro. A vítima sob efeitos das ameaças sofridas e temendo por sua integridade física saltou do carro em movimento. Pelo fato de o acusado não saber dirigir carro, acabou causando um acidente com o mesmo e o deixou abandonado em uma estrada rural, sendo encontrado pelos policiais militares, porém o celular da vítima não foi encontrado no local. Foi realizado um minucioso levantamento das imagens das câmeras de segurança espalhadas pela cidade, podendo identificar as características do sujeito. O declarante recebeu informações que o roubador seria Rafael Rosalin e em investigações nas redes sociais do réu, foi possível constatar a suas características muito semelhantes ao do assaltante, inclusive uma foto em que o acusado utilizava um boné vermelho igual ao do roubador. Prosseguindo, foi solicitado a interceptação telefônica do IMEI do celular da vítima furtado, com isso foi possível analisar as bilhetagens, sendo constatado que logo após o furto, foi incluída uma nova linha telefônica, que exibia, no aplicativo do WhatsApp, a foto da irmã do réu, Camilly Vitória, salvo engano. E houve mais trocas desse aparelho, passando por mais duas pessoas, até que conseguiram apreender o celular, trazendo mais provas do envolvimento de Leandro com os fatos. Foi representada pela prisão temporária, após o seu cumprimento foi coletado o depoimento do réu, cujo afirmou estar arrependido de seus atos, que teria cometido em um momento de fraqueza, haja vista por estar sob efeito de drogas e após isso o prosseguimento foi relatado. O declarante afirmou ter acompanhado o reconhecimento, sendo que a vítima hesitou em reconhecer o réu, não se recorda se foi afirmado à vítima que ele teria confessado o delito, pois foi colocado pessoas diferentes ali junto com o réu. Sobre o nº IMEI do número da vítima e o modelo do aparelho serem diferente daquele apreendido pela autoridade policial, afirmou que com certeza ocorreu um erro de digitação, mas, por conta do excesso de volume de trabalho, o declarante sempre toma a precaução de colocar, junto ao relatório, uma foto do aparelho celular com os números dos IMEIs. Consta no relatório final a foto desse Samsung de cor branca. Mas, ocorreu um erro de digitação, pois é esse aparelho o mesmo o subtraído. O declarante afirmou que o número de IMEI é adquirido a partir do número fornecido pela vítima. O declarante afirmou, que possuem uma atenção maior na conferência do número do IMEI, que é o que realmente identifica o aparelho, do que do próprio modelo, pois há uma infinidade de modelos, sendo que a própria vítima pode ser confundir, afinal se pegar os modelos na mão, observará ser muito semelhante. Então, se atentam ao número do IMEI, pois assim não há nenhuma possibilidade de falha. Que o número do IMEI desse aparelho é qual estava o número telefônico da vítima, que ela pode ter se confundido, mas era esse aparelho mesmo. O declarante afirmou que a operadora da Claro respondeu somente o número do IMEI, não citando modelo nem nada e é a partir desse número do IMEI que se inicia a investigação. Que uma comparação é com o número do chassi, que o IMEI é o chassi do aparelho celular. Que se o celular possui dois chips, o aparelho possui dois IMEIs, que a quantidade de chip é referente a quantidade de nº de IMEIs, sendo que utilizam desse número, pois é inalterável. Que ultimamente eles veem utilizando o IMEI do segundo chip, pois muitas vezes na caixa vem só o número do primeiro IMEI, isso é até uma forma de enganar a investigação e por isso veem passando por essa dificuldade. Sobre quais pessoas estavam no momento do reconhecimento firma que teria de olhar nos autos, mas provavelmente estava a equipe completa, por que duas pessoas ficam para o lado de dentro e mais duas ficam do lado de fora para ocasiões

tentativas fuga. E eles colocam o per filados, que fica na parede de frente à sala de investigação, onde tem uma pequena brecha, que a vítima pode observar com calma e atentamente, nem se sentir constrangida em fazer o reconhecimento. O declarante não se recorda se foi juntado nos autos a foto dos perfilados, mas estava sendo adotado essa conduta em pedido do Excelentíssimo Senhor Doutor de Direito e pelo Excelentíssimo Senhor Promotor afim de evitar questionamento. Sobre a vítima ter reconhecido o réu com convicção, afirmou que salvo engano era a vítima Simone, chegou até a tremer, pois as vítimas tem essa reação, elas se assustam ao ver, mas a vítima reconheceu o réu sem sombras de dúvidas. O declarante não se recorda ao certo quantos dias levou da investigação à prisão do réu, porém afirma que não fora uma investigação tão longa. Não se recorda se foi apreendido nota fiscal do aparelho. Na interceptação telefônica não foi encontrado nenhuma conversa de Leandro afirmando ter praticado o delito, pois o aparelho não foi utilizado pelo mesmo, sendo cadastrado no nome de sua genitora e utilizado pela irmã do réu. Afirmou, que o acusado não era conhecido nos meios policiais, acreditando que ele seria primário, só se for algum porte ou algo nesse sentido.

A testemunha Carlos Alberto Rosalin Filho, em juízo, afirmou que em setembro de 2021, houve um roubo, por volta das 23h, na Rua Capitão Silva Borges, em que a vítima estava dentro de seu veículo, quando foi abordado por um indivíduo com uma bicicleta, aparentemente de cor rosa, sem camisa e um boné vermelho, insinuando estar portando uma faca e ele anunciou o assalto. A vítima passou para o banco do passageiro e o acusado entrou no carro, instantes após, engatou a marcha no carro e saiu, sendo que a vítima se jogou do automóvel. Posteriormente, o réu colidiu com o carro na rodovia 225, sendo que os pertences da vítima não estavam dentro do veículo nem o acusado foi localizado. Diligências, foram aos policiais para saber se alguém reconhecia o sujeito diante das características, se alguém teria visto sujeito parecido na Rua Capitão Silva Borges, ou o conhecia dos meios policiais. Sendo, que foi informado que poderia ser o Leandro Rosalin. Em buscas em redes sociais, foram constatadas algumas características, como fotos em que o réu utiliza o boné igual ao do assaltante. Posteriormente, como o celular da vítima foi levado, foi solicitado a operadora claro e outras operadoras se alguém utilizaria o chip, o IMEI do aparelho e a operadora claro respondeu que esse IMEI constava um chip com o nome de Sueli, sendo a genitora do réu. Mas, foram feitas outras diligências, pois o aparelho passou para frente, nas mãos de outras pessoas, até que conseguiram solicitar o mandando de prisão do réu. O declarante só não se recorda se o aparelho foi encontrado com o réu ou com outra pessoa, pois no momento da elaboração do pedido de mandado de prisão e do cumprimento o depoente gozava de férias, mas pelo o que se recorda da investigação é isso. Sobre estar presente no reconhecimento, afirmou que participou mais das investigações técnicas, a partir do pedido de mandado de prisão e as demais diligências práticas, o depoente estava em gozo de férias.

A informante Kamile V. Rosalin Lopes, em juízo, afirmou que sobre o celular, foi seu pai que lhe comprou de um amigo dele, que estava indo para o Ceará e precisava do dinheiro, então o pai da declarante comprou. Não se recorda o nome desse amigo e afirma que ele foi embora para o Ceará. Não se recorda a data de compra do celular, porém afirma que faz tempo mais de ano, que na data dos fatos, a declarante já possuía este aparelho. Que, em relação ao dado fornecido pela operadora, que linha telefônica foi habilitada no dia 11/08/2021 é mentira, que não foi nessa data. Afirmou que postou em redes sociais, que gostaria de vender o celular em uma bicicleta. Afirmou, que quem lhe acompanhou no momento da venda do aparelho foi seu genitor. A declarante afirma que seu irmão Leandro é boa pessoa, é muito bom, faz muita falta, que são em 10 irmãos, que Leandro não possuía nenhum vício e em bebida droga, ajudava bastante a mãe a manter a casa. Que a declarante não foi procurada para ser ouvida na delegacia, nem por investigador. Afirmou, que colocou um chip no celular em seu nome, mas não recorda a data, porém foi quando a depoente pegou o celular.

A testemunha Amanda da Silva Rodrigues, em solo policial, afirmou que postou em seu Facebook uma foto de uma bicicleta para venda ou troca, que Kamily Victoria, pessoa a qual a declarante conhece "de vista", comentou a publicação afirmando que tinha um telefone celular modelo J5 Prime para troca, tendo a declarante pedido para que ela mandasse fotos do aparelho, conforme conversas em anexo. Que a declarante aceitou a troca e Kamilly, juntamente com seu pai, o qual a declarante não sabe o nome, foi até sua casa e efetivou a troca com o marido da declarante. Que a declarante não tinha interesse em ficar com o aparelho celular, então o publicou no Facebook para venda ou troca, negociando a troca com a pessoa de Gabriela. Que não tinha conhecimento que o aparelho celular era produto ilícito. Após a troca, não teve mais contato com Kamily.

A testemunha Gabriela Cristina de Lima, em solo policial, afirmou que viu no aplicativo Facebook o anúncio de Amanda propondo a venda ou a troca de um aparelho celular J5 Prime. Que teve interesse no aparelho e realizou a troca com Amanda em outro aparelho celular. Que em seguida trocou novamente o aparelho que pegou com Amanda, porém, de pronto, ao ter conhecimento que se tratava de produto ilícito quando foi informada pelos policiais, já "destrocou" e forneceu para a equipe policial.

O réu em juízo, afirmou que não tem nada a ver com esse delito, que estava trabalhando, que trabalha há muito tempo, desde seus nove anos de idade. Nunca teve envolvimento com droga, nunca fez coisa errada. Que sempre ajudou a sua família, nunca precisou disso, que trabalha na Engenheiro Mendes, perto da Apae de Aguaí. O declarante afirma que ficava o tempo inteiro no sítio, não saía para nada, para falar a verdade morava no sítio, que foram no serviço do depoente o pegar, que chegaram dizendo "perdeu, perdeu", que o ameaçando que iriam prender sua mãe e irmã caso não assumisse esse B.O e o declarante perguntou "qual B.O, que eu nem estou sabendo de nada", e disseram que o declarante tinha que dizer que estava com o celular, com o carro, tudo, dizendo que iriam prender a mãe do depoente, pois o celular estava no nome dela. O declarante não entendeu nada, que seu tio também não entendeu, o levaram para a delegacia, fizeram reconhecimento, colocaram mais uns dois perto do réu. Fizeram o réu assinar algumas folhas, não sabe se poderia lhe prejudicar, não o deixaram ligar para seu advoga, que era o réu se permanecer quieto e assim o depoente fez. Em relação à foto que o réu aparece com um boné vermelho igual ao que o assaltante usava, afirmou que nunca usou esse negócio de boné, que o boné do depoente é preto, inclusive quando foi preso estava com este boné preto, que nunca precisou disso. Que tem uma foto em seu facebook usando um boné vermelho, porém não o tem faz tempo. Sobre a fotografia em seu facebook de uma arma de fogo, afirma que foi uma capa que pegou da internet, para pôr em seu celular, mas nunca mexeu com esse negócio de arma, bebida, nada, só mantinha sua família, pois tinha muita gente em sua casa e precisavam dele dela. Sobre uma linha telefônica no nome de sua genitora ter sido habilitada no dia seguinte, afirmou que não sabe desse negócio de telefone, que seu pai vendeu um telefone velho que ele tinha, que o réu nem ficava em casa, ficava no sítio, pois gostava de ficar em sítio, não ficava em casa, não gosta de cidade. Sobre essa nova linha que foi habilitada e o WhatsApp ter sido cadastrado no nome de sua irmã, explicou que não se recorda, pois não ficava em casa, ficava mais no sítio do seu tio Mané Ferrati. Que não sabe como esse celular foi parar lá, que pegaram o declarante lá, falando "Perdeu! Perdeu!", sendo que até o tio do depoente perguntou o que estava acontecendo, então disseram que ele estava envolvido com roubo de carro, de celular. Levaram o réu para a delegacia, lá o fizeram assinar um monte de papel, que não sabe se o seria prejudicial ou não. O depoente afirma, que não confessou nada na delegacia, disse que iria chamar seu advogado, mas não deixaram, afirmaram que o declarante não ia chamar o advogado não, que ele já tinha confesso, então o declarante perguntou "confessei o que? Que eles colocaram tudo lá no B.O do declarante, que ele estava de boné vermelho, tudo e o réu se permaneceu calado desde lá do sítio, pois estava nervoso, afinal nunca tinha passado por uma situação dessa, de ser algemado. Que o declarante teve um boné vermelho, mas já faz muito

tempo, que estava no seu facebook, relata que possui dois facebook e mexe em ambos, que o seu boné é preto. O declarante afirma, que está aqui para dizer a verdade e sobre um processo arquivado referente a tráfico, afirmou que foi a primeira vez que comprou para usar, porém passou mal, pois lhe deu parada cardíaca. Sobre o declarante ter relatado, neste processo de tráfico de entorpecente, que usava droga desde seus 12 anos, afirmou ser mentira, sendo que neste dia o depoente foi pego e levado para São João, o fizeram assinar um monte de papel e ninguém estava lá junto com ele e depois soltaram o depoente na rua, era 23h e este foi embora até ainda. Que mais uma vez um delegado fez o depoente assinar sem saber do que se tratava, ainda perguntou ao delegado se poderia ver e este lhe respondeu que não, só era para assinar e poderia ir para rua, que o caminho da rodoviária era para cima. Então, o declarante seguiu para cima, que já era 23h e pouco. Sobre ter sido relatado nos autos que o declarante possui problemas de memória, explicou que fica para lá e para cá, mexendo com o gado, que gosta de fazer o seu serviço, mas não se recorda disso não. Que nunca precisou desse negócio não, que sempre trabalhou certinho, sempre se lembra do que fez, gosta de fazer as coisas certinhas e nunca precisou disso não "graças à Deus". Que trabalha de segunda à sábado e domingo, não para, trabalha a semana inteira. Que nos dias dos fatos, não estava em sua casa e sim no sítio trabalhando, que fica mais no sítio do que em casa, que mora mais no sítio do que em casa, que não gosta muito de cidade, gosta de ficar no sítio, pois foi criado no sítio desde seus 09 anos de idade, desde então mexe com gato, faz seu trabalho certinho. Que o sítio é perto do Engenheiro Mendes, que nunca precisou ficar para cidade o dia inteiro, pois não gosta e nunca ficou para bar. O declarante afirma não conhecer os policiais, que estava trabalhando e chegaram afirmando "Perdeu! Perdeu!", então perguntou-os por que, e responderam que ele estava preso. Colocaram o depoente dentro do carro e o disseram que teria de segurar o B.O, então respondeu aos policiais que não iria assumir nada, pois não fora ele quem cometeu, mas o responderam que estava no nome da genitora do réu e este disse que não tem nada a ver com isso. Os policiais não deixaram o declarante chamar seu advogado, o fizeram assinar uns papéis correndo e posteriormente chegou seu advogado, sendo que o declarante o relatou obre terem feito ele assinar umas folhas e não sabe se poderia ser prejudicial a ele ou não, pois o declarante diz não entender sobre essas coisas. O declarante afirma não ter envolvimento com nada dessas coisas, pode perguntar para qualquer um em sua cidade, tem 22 anos se nunca fez nada de errado. Sobre a irmã do declarante querer trocar o celular por uma bicicleta, não sabe de nada, pois não ficava em casa, gostava mais de ficar na roxa, ia em sua casa pegar sua roupa. Afirma, que mora em Aguai há 22 anos. Afirmou, que já andou pelas ruas da cidade e vários amigos seus possuem boné vermelho.

Diante do conjunto probatório restou comprovada a autoria do delito.

Com efeito, a ação criminosa foi integralmente captada por imagens das câmeras de segurança colidas pela investigação policial (fls. 67/107) em que se verifica indivíduo com compleição física similar à do acusado e um boné vermelho, que ele usava em suas redes sociais (fls. 75). Além disso, durante as investigações verificou-se que em data próxima aos fatos o acusado exibiu, em suas redes sociais, uma arma de fogo (fls. 75).

No dia seguinte ao delito, no celular subtraído foi ativada uma linha em nome da genitora do acusado (fls. 78) sendo realizada uma ligação poucas horas depois (fls. 79) e inserida uma imagem da irmã do acusado no "whatsapp" (fls. 80). Alguns dias depois o celular foi negociado pela irmã do acusado com a pessoa de Amanda e trocado por uma bicicleta, sendo então novamente negociado e apreendido em poder da testemunha Gabriela Cristina (fls. 82).

As divergências em relação ao modelo do aparelho e de seu número do IMEI foram sanadas, esclarecendo a autoridade policial, que houve um erro de digitação, sendo comprovado em fls. 246/248.

Quando ouvido inicialmente em solo policial, o acusado confessou o delito (fls. 59), muito embora, em seu interrogatório, tenha se retratado, negando até mesmo ser usuário de drogas, bem como sua prisão no TCO 900048/2021 por porte de drogas e resistência, afirmando que em ambas as oportunidades o Delegado o teria obrigado a "assinar sem ler alguns papéis".

Por fim, a vítima reconheceu o acusado por duas vezes, fotograficamente (fls. 48) e pessoalmente (fls. 63).

O reconhecimento realizado sofre de limitações, como apontado pela Defesa, pois realizado apenas com base em características parciais do acusado (cor dos olhos, tipo de cabelo e cor da pele) e após a vítima receber informação, de um dos policiais, de que o acusado teria confessado o delito, de modo que isoladamente não seria suficiente para fundamentar uma condenação.

Mas, no caso em tela, os demais elementos de prova ameadados ao longo da persecução penal, imagens de câmeras, fotografias extraídas da rede social do acusado, habilitação do celular por seus familiares no dia seguinte ao delito, somados ao reconhecimento, mostram-se suficientes para um decreto condenatório.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. Recurso defensivo. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou por nulidade das provas produzidas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas no decorrer da instrução. Depoimentos das vítimas e de policiais aos quais se confere relevante valor probatório. Reconhecimento efetivado em sede policial e ratificado em juízo. Eventual inobservância de formalidade prevista no art. 226 do CPP que não macula a prova. Sentença que se baseou em outros sólidos elementos de convicção, e não somente no reconhecimento do acusado. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Inteligência do art. 563, do CPP. Confissão extrajudicial que se coaduna com o acervo probatório coligido. Policiais militares que agiram no estrito cumprimento do dever legal, não havendo que se falar, ainda, em abuso de autoridade. Afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Descabimento. Prova oral uníssona no sentido de que o delito fora cometido mediante utilização de arma de fogo, que foi devidamente apreendida e periciada nos autos. Condenação mantida. Pena redimensionada, em face do parcial acolhimento do recurso ministerial. Regime fechado que se revelou consentâneo aos fins da pena. Crime grave, cometido com emprego de arma de fogo, o que exaspera a reprovabilidade da conduta e torna descabida a fixação do regime menos gravoso. Reincidência e 'quantum' infligido que também determinam a fixação do regime inicial fechado. Inteligência do art. 33, §§ 3º, do CP. Recurso desprovido. Recurso ministerial. Pretendido afastamento da confissão e da compensação desta atenuante com a agravante da reincidência. Acolhimento em parte. Atenuante que foi utilizada como elemento de convicção a embasar a condenação. Incidência da Súmula 545, do STJ. Não obstante, preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão. Dicção do art. 67, CP. Compensação afastada. Pena redimensionada. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1500243-73.2020.8.26.0613; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022) (grifei e destaquei)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria do delito, passo à dosimetria da pena (Art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase, as consequências são negativas, uma vez que a vítima, ao se jogar do automóvel, sofreu lesões em seu pé que subsistem até a presente data, estando em acompanhamento médico e fazendo uso de medicamentos. Assim, elevo a pena-base em 1/6 para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes pelo que fixo a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fica a pena definitiva fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Não havendo informações sobre as condições econômicas do réu fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente (Art. 49, §1º, do CP).

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, em razão da pena fixada (Art. 44, I, e Art. 77, caput, ambos do Código Penal).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (Art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal) em razão da maior gravidade em concreto do delito, roubo praticado em plena via pública, forçando a vítima a se jogar do automóvel, com lesões em seu pé que persistem até esta data, o que justifica a fixação do regime inicial mais gravoso (Súmula nº 719 do STF).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu LEANDRO ROSALIN LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no Art. 157, caput, à 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo cada.

Diante da ausência de elementos para tanto, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais.

Reputo, ainda, estarem presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, em razão do delito imputado ao acusado ser de extrema gravidade e demonstrar a periculosidade do réu, tratando-se de roubo praticado com emprego de arma branca em face de vítima indefesa, revelando maior periculosidade do réu. Ademais, registra antecedentes e seria usuário de drogas. Tais fatos revelam a insuficiência de outras medidas cautelares e demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, prevenindo-se a reprodução das atividades delituosas e acautelando-se o meio social. Portanto, está presente os requisitos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Assim, a medida mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pelo que mantenho a custódia cautelar (Art. 387, §1º, do Código de Processo Penal). Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art.15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários aos patronos nomeados.

Expeça a serventia o necessário.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPs, nos termos do Art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.I.C

Aguai, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA